宁夏广盛源环保科技有限公司“1.15”车辆伤害一般生产安全事故调查报告

2024年1月15日20时22分许，位于石嘴山市大武口区110国道南侧申磊混凝土有限公司对面，宁夏广盛源环保科技有限公司5号采砂坑整治项目现场，铲车司机张*玉在驾驶龙工50铲车作业倒车过程中，铲车后轮不慎将工人涂*峰撞倒并从身体上部压过，现场人员随即拨打120，经120到达现场确认，涂*峰已无生命体征。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经大武口区人民政府批准成立了由区应急管理局、市公安局大武口区分局、区总工会、沟口街道办事处等相关部门负责人组成的宁夏广盛源环保科技有限公司“1.15”车辆伤害一般生产安全事故调查组，邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加事故调查，启动调查程序，对该起事故进行调查处理。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故相关单位情况

（一）石嘴山市贺兰山周边历史遗留砂石采坑生态环境恢复治理项目招标单位。石嘴山市大武口区自然资源局。

（二）石嘴山市贺兰山周边历史遗留砂石采坑生态环境恢复治理项目中标单位。宁夏鸿瑞达环保科技有限公司。该公司成立于2015年10月22日，法定代表人：宋*，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码/注册号：91640200MA75W3TG2T，住所：石嘴山市惠农区道路沟北、正义关沟西，经营范围：固体废弃物处置技术的研发；固体废物综合利用处置场管理；建筑材料、化工产品、五金交电、装饰材料、环保设备、石头、石子的销售；道路普通货物运输；装卸、搬运服务；粉煤灰制品的研发；粉煤灰制品、水泥制品、石墨烯制品的生产及销售；石墨烯技术研发、推广应用；石墨烯涂料的研发、销售；土石方工程；设备租赁；砂石开采。

（三）石嘴山市贺兰山周边历史遗留砂石采坑生态环境恢复治理项目实施单位。宁夏广盛源环保科技有限公司。该公司成立于2019年03月22日，法定代表人：冯*文，类型：有限责任公司，统一社会信用代码/注册号：91640200MA771UPY0K，办公场所：石嘴山市大武口区朝阳西街234幢1单元6号，经营范围：土壤及工业用地的环境修复；矿山修复及治理；固体废物治理；建筑材料（不含土砂石）；化工产品（不含国家限制和禁止的危险化学品）、五金交电、装饰材料、环保设备、水泥制品的销售；装卸、搬运服务；道路普通货物运输；环保

工程；土石方工程。

（四）车辆及驾驶员情况。涉事装载机：龙工牌LG855N轮式装载机，额定载重量：5000 kg，整机操作重量：16800 kg，铲斗容量：2.7-4.0 m³，最大卸载高度：3060 mm，挖掘力（掘起力）：≥170 kN。

装载机驾驶员：张*玉，男，1962年4月9日出生，身份证号码:640221**********，住址为宁夏回族自治区石嘴山市平罗县******，持有住房和城乡建设行业技能岗位施工操作证，工种类型：装载机操作，工种等级：高级，发证时间为2023年5月17日。

（五）死者情况。涂*峰，男，汉族，48岁，身份证号：412728**********，籍贯：河南沈丘县，户籍地址：石嘴山市大武口区******。具体负责宁夏广盛源环保科技有限公司回填物倾倒车辆引导工作，入职时间为2024年1月4日。

二、相关方关系及合同签署概况

（一）项目来源。根据2019年5月22日《中共石嘴山市委办公室、市人民政府办公室关于印发<贺兰山生态环境综合整治修复工作方案>的通知》（石党办综〔2019〕62号）精神，该项目工作任务为治理遗留矿坑和无主渣台，属贺兰山生态环境综合整治专项行动重点整治点第17项。根据石嘴山市贺兰山自然保护区清理整治指挥部会议纪要（2019·第5次），会议决定：“对已经编制治理方案的5个历史遗留砂坑，由大武口

区作为建设单位，引入社会资本治理和运营，采取招标的方式，确定有经验、有实力的企业作为施工单位，按照治理方案进行防渗、回填、绿化等步骤实施治理修复，确保2019年底前全部开工，施工单位全权负责建设中的安全生产”。

（二）项目情况。项目名称：石嘴山市贺兰山周边历史遗留砂石矿采坑生态环境恢复治理项目；建设性质：新建；建设单位：宁夏鸿瑞达环保科技有限公司；行业类别及代码：其他污染治理N7729；项目投资：总投资23500万元，其中环保投资4710.05万元，占总投资的20.4%。工程规模：本项目拟对贺兰山周边1242.4亩的砂石矿采坑进行恢复治理，治理期3-5年；建设地点：本项目位于石嘴山市大武口区，分为三块场地：

1、1-3号采砂坑位于世纪大道与110国道交叉口西北200m处，西侧为贺兰山生态恢复治理林带，北侧260m处为贺兰山自然保护区实验区，东侧为石料厂，东侧540m处为简泉村，南侧为110国道，场地中心坐标为:E:106° 27'20.86"，N:39° 04'04.68";

2、4号采砂坑位于110国道大荣实业以西100m处，北侧为贺兰山泄洪沟，西侧为国有荒地，东侧为石嘴山市天佑金蝎养殖基地，南侧为铁路专用线，场地中心坐标为:E:106° 16'58.42"，N:38° 59'30.29";

3、5号采砂坑位于世纪大道与110国道交叉口以西2200m处，北侧为110国道，西侧和南侧为绿化带，东侧为石料厂，

场地中心坐标为 E:106° 25'59.87"，N:39° 03'31.35"。

本起事故发生地为 5 号采砂坑。主要工程：包括土石方工程、防渗导排工程、回填工程、渗滤液提升工程、雨水收集工程、地下水监测工程、覆土工程、植被恢复工程等。5 号采砂坑设计回填量 111 万 m^3。

（三）相关方关系及合同签署概况。2019 年 9 月 5 日，招标单位石嘴山市大武口区自然资源局，招标代理机构陕西华兴工程咨询有限公司宁夏分公司组织招标的《石嘴山市贺兰山周边历史遗留砂石矿采坑生态环境恢复治理项目》（招标编号：SXHS-ND-2019-004），经评标委员会评定中标单位为宁夏鸿瑞达环保科技有限公司，中标内容：采砂坑、运输道路、原始山体以及受采砂石开采活动影响区的治理，中标金额 235000000.00（贰亿叁仟伍佰万元整），治理周期 5 年。

2019 年 6 月石嘴山市大武口区自然资源局与宁夏鸿瑞达环保科技有限公司签订石嘴山市贺兰山周边历史遗留砂石矿采坑生态环境恢复治理项目《建设协议书》。

2021 年 4 月 25 日宁夏鸿瑞达环保科技有限公司与宁夏广盛源环保科技有限公司签署《合作协议》，经双方协商，一致同意将回填处置业务交由宁夏广盛源环保科技有限公司运营，且需向宁夏鸿瑞达环保科技有限公司按处置量缴纳 5 元/吨的管理费用，该合作协议自 2021 年 4 月 26 日起执行。

5 号采砂坑在整治过程中，因业务需要，2023 年 11 月 1 日

宁夏广盛源环保科技有限公司与石嘴山市惠农区志慧物资经销部（个体工商户）经营者周*签署《机械设备租赁合同》，经双方协商，租赁机械（涉事装载机）由租赁宁夏广盛源环保科技有限公司负责管理并使用，按双方商定租金每月贰万元整（20000.00元），采用按月结算方式结算支付，约定配备技术熟练并持有相关证件的操作人员进行机械驾驶及操作，并负责机械维护保养工作。2023年2月1日石嘴山市惠农区志慧物资经销部（个体工商户）经营者周*与装载机驾驶员张*玉签署《劳务协议书》，聘用张*玉从事装载机驾驶岗位劳务作业，聘用协议期限为一年。

三、事故发生经过、救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2024年1月15日18时40分许，晚班装载机驾驶员张*玉驾驶龙工855型装载机从5号采砂坑由西向东侧进行回填作业，在作业时，和前来倾倒回填物的货运车辆一直保持约20米的间距。19时20分许，张*玉在5号采砂坑西侧完成回填作业后，准备倒车前往东侧作业，在倒车过程中感觉装载机左后轮颠簸，又往后倒了约5米的距离时，发现装载机前方躺着一个人，装载机驾驶员张*玉停下装载机，上前查看，发现被碾压人员是回填物车辆引导员涂*峰，随即用手搭在其鼻子上，发现已没有呼吸。

（二）应急处置情况

事故发生后，19 时 49 分，装载机驾驶员张*玉电话报告 5 号采砂坑施工负责人陈*杰。陈*杰得知发生事故后，要求张*玉停止回填作业，并通知车队队长停止倾倒回填物的货运车辆进入现场。20 时 22 分许，拨打了 120 急救电话，十几分钟后，120 达到现场，经 120 救护人员现场确认，已无生命体征。120 救护人员将人员死亡情况上报卫健部门和交警部门，交警部门到达现场后认定不属于道路交通事故，便将此情况通知至大武口区公安部门，辖区人民路派出所民警随即赶赴现场并将此情况反馈给 12345 投诉热线。大武口区应急管理局于 2024 年 1 月 15 日 21：35 分接到 12345 信息，便立即安排人员赶赴现场了解情况，同时向区委、政府及上级业务部门上报事故情况。

（三）善后处置情况

2024 年 1 月 21 日，死者家属与宁夏广盛源环保科技有限公司达成《工伤死亡赔偿协议书》，并将赔偿款汇入指定账户。根据家属意愿，安葬于户籍地河南沈丘县。

四、死亡原因

宁夏石嘴山市公安局物证鉴定所鉴定文书（石公（物）鉴（尸检）字〔2024〕27 号），鉴定意见：涂*峰为遭受车辆碾压致严重颅脑损伤死亡。

五、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 150 万元。

六、事故原因和性质

（一）直接原因

涂*峰作为宁夏广盛源环保科技有限公司回填物车辆引导员，自身安全意识淡薄，在夜间作业时，未佩戴安全帽和穿戴反光背心，在未与装载机驾驶员张*玉交流告知的情况下，私自进入并停留在装载机回填危险作业区内。致使其被撞到，装载机左后轮碾压其身体上部、头部等部位，致使其死亡，是造成本次事故发生的直接原因，也是主要原因。

（二）间接原因

1.宁夏广盛源环保科技有限公司作为施工管理单位，现场作业管理不到位，原本从事倾倒回填物的货运车辆引导工作的涂*峰，不明原因出现在距离监管区域30米外的回填作业区域内，致使事故发生，该公司未开展新进员工安全教育和培训，造成现场作业人员安全生产意识淡薄，自我防范意识不足，对现场作业存在的风险辨识不清，是本次事故发生的间接原因。

2.张*玉操作装载机作业时，未及时发现在装载机回填危险作业区的涂*峰，倒车作业时未有效观察周围环境，不慎将涂*峰撞倒碾压致其死亡，是本次事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，宁夏广盛源环保科技有限公司“1.15”车辆伤害是一起一般生产安全责任事故[1]。

七、对事故责任人和责任单位的处理建议：

---

[1] **《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条** 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（4） 一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

根据事故调查结果，依据相关法律法规的规定，对事故发生单位及相关责任人员处理建议如下:

（一）对事故相关责任人的责任认定及处理建议

1.涂*峰，作为宁夏广盛源环保科技有限公司回填物车辆引导员,安全意识淡薄，未正确佩戴劳动防护用品，私自进入并停留在装载机回填危险作业区内，在本次事故发生中，负有主要责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议免于追究其责任。

2.张*玉，作为宁夏广盛源环保科技有限公司5号采砂坑装载机驾驶员，在驾驶装载机作业时未有效观察周围环境,导致事故发生,对本起事故的发生负有责任,建议由宁夏广盛源环保科技有限公司依照公司有关规定进行处理，并将处理结果报送行业主管部门和应急管理部门。

3.冯*文，作为宁夏广盛源环保科技有限公司法定代表人、主要负责人，未认真履行安全生产管理工作职责，未对新进员工开展教育培训，工作失职，对本起事故的发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三款、第五款[2]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[3]之规定，建议由区应急管理局对其处以52000

---

[2] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条** 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

……

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;

…

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

[3] **《中华人民共和国安全生产法》第九十五条** 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

元的罚款。（130000×40%=52000 元）

（二）对事故相关单位的责任认定及处理意见

1.宁夏广盛源环保科技有限公司落实安全生产主体责任不到位，安全生产管理不到位，未开展新进员工安全教育和培训，在本次事故发生中负有主体责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[5]之规定，建议由区应急管理局对其处以 31 万元的罚款。

2.宁夏鸿瑞达环保科技有限公司作为该项目的中标单位，通过《合作协议》的方式，将回填业务交由宁夏广盛源环保科技有限公司处置，且按照回填量收取管理费用，未有效督促检查宁夏广盛源环保科技有限公司安全教育培训、隐患排查治理等情况，对宁夏广盛源环保科技有限公司统一协调管理不到位。建议宁夏鸿瑞达环保科技有限公司对该项目的直接负责的主管人员和其他直接责任人依据相关规定作出处理，并将处理结果报招标单位备案。

3.大武口区自然资源局作为该项目招标单位，2024 年 1 月 11 日召开关于历史遗留沙坑整治情况会议，对宁夏鸿瑞达环保科技有限公司进行回填过程中提出安全方面有关要求，但未督

---

[4]**《中华人民共和国安全生产法》第二十八条** 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] **《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条** 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

促检查中标单位、施工单位的安全教育培训、安全隐患排查等情况。履行安全生产行业监管责任和统一协调管理不到位，建议向大武口区人民政府作出书面检查。

八、事故防范措施建议

（一）举一反三，进一步落实企业主体责任。宁夏广盛源环保科技有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，进一步落实安全生产主体责任，加强现场安全管理，加强安全生产隐患排查治理工作，做好作业现场危险点分析和安全风险评估，在高风险区域设置安全警示标志；加强员工的安全教育培训，强化员工安全意识，提高员工安全技能；在危险场所和岗位安装监控设备。

（二）明确职责，进一步加强统一协调管理。宁夏鸿瑞达环保科技有限公司要加强安全生产工作统一协调、管理，进一步明确与宁夏广盛源环保科技有限公司的安全生产管理职责，定期开展各类危险点位的安全检查，及时发现并督促整改安全问题，确保安全工作无死角，加强督促合作单位扎实开展安全教育培训，提高从业人员安全意识，提升从业人员自救能力，针对此次事故，严格落实隐患整改措施，并将整改情况报送至行业主管部门。

（三）汲取教训，进一步强化安全底线意识。自然资源部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神和中央、自治区、市、区关于安全生产工作的决策部

署，高度重视安全生产工作，深刻汲取事故教训，举一反三，进一步强化安全生产底线意识和责任意识。进一步建立健全安全生产责任体系，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的总体要求，提高思想认识，强化工作措施，认真履行行业领域安全生产监管职责，加大巡查检查力度，坚决克服麻痹大意思想，切实遏制事故发生。

“1.15”事故调查组

2024 年 3 月 15 日